

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

In Kumhausen 12.12.2024

Antrag auf Erlass einer endgültigen Entscheidung

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

Kläger: Peter Ferenc

Adresse: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

E-mail: info@foxprof.club

Beklagten:

1. Schufa Holding AG

Adresse: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Deutschland

2. Deutsche Telekom AG

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Deutschland

Betreff der Anfrage

Ich beantrage die Erlassung eines endgültigen, definitiven und verbindlichen Urteils in dieser Angelegenheit, das den Schutz meiner Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet.

Begründung

1. **Dringlichkeit:**

Ich beantrage die Erlassung eines endgültigen Urteils innerhalb von 24 bis 72 Stunden, da weitere Verzögerungen zu irreparablen Schäden an meinen Rechten und zu fortgesetzten Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften durch die Beklagten führen könnten.

2. **Pflicht des Gerichts zum unverzüglichen Handeln:**
Gemäß **§ 937 Abs. 2 ZPO** ist das Gericht verpflichtet, so schnell wie möglich zu entscheiden. Angesichts des Charakters der endgültigen Maßnahme und der Dringlichkeit der Situation beträgt die maximale Entscheidungsfrist **24 bis 72 Stunden**.
3. **Eindeutigkeit der Beweise:**
Die vorgelegten Beweise stützen meinen Antrag klar und unbestreitbar. Sie entsprechen den Bestimmungen des **§ 940 ZPO** und belegen die dringende Notwendigkeit einer endgültigen Entscheidung in dieser Angelegenheit. Angesichts dieser Beweise gibt es keinen rechtlichen oder tatsächlichen Grund für weitere Verzögerungen.

Rechtliche Grundlage

1. **§ 937 Abs. 2 ZPO:** Verpflichtung des Gerichts, in dringenden Fällen so schnell wie möglich zu entscheiden.
2. **Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz:** Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes:
Gemäß Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes hat jede Person das Recht auf wirksamen Rechtsschutz. Wenn ein dringendes Recht verletzt wird und mein Recht auf den Schutz personenbezogener Daten oder ein anderes Grundrecht bedroht ist, habe ich Anspruch auf die beschleunigte Bereitstellung von Informationen, auch elektronisch per E-Mail. Das Gericht ist verpflichtet, den Schutz unverzüglich und ohne unnötige Verzögerungen sicherzustellen.
3. **Schutz der Rechte und Prinzip der Verhältnismäßigkeit:**
Gemäß **Artikel 22 DSGVO** und den im **ZPO** verankerten Grundsätzen haben Bürger das Recht auf ein schnelles Unterbinden von Praktiken, die eine ernsthafte Bedrohung ihrer Grundrechte darstellen. Der Richter muss unverzüglich entscheiden, um diese Rechte zu schützen und weitere Schäden zu verhindern.
4. **§ 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):**
Dieser Artikel regelt das Transparenzprinzip und legt fest, dass alle Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten unverzüglich und in zugänglicher Form, beispielsweise per E-Mail, bereitgestellt werden müssen.
5. **§ 15 DSGVO (Recht auf Auskunft):**
Ermöglicht es, detaillierte Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten anzufordern, und zwar ohne unnötige Verzögerungen, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstellung. In dringenden Fällen wie diesem kann auch eine unverzügliche, sofortige Antwort verlangt werden.
6. **Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union:**
Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten.

Entscheidungsanträge

1. Anordnung an die Beklagten, alle Aktivitäten einzustellen, die gegen die DSGVO und meine Grundrechte verstoßen.
2. Verpflichtung der Beklagten, vollständige Informationen über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bereitzustellen sowie die informierte

- Zustimmung des Gerichts und die gerichtliche Zustimmung mir gegenüber zu erklären.
3. Zuerkennung des vollständigen Betrags von **1.000.000 €** und Verpflichtung der Beklagten, den geforderten Schadensersatz, der durch ihr Handeln verursacht wurde, zu leisten.
 4. Veröffentlichung der Entscheidung, um die Öffentlichkeit und betroffene Parteien über die Verstöße zu informieren.
 5. Entscheidung innerhalb von **24 Stunden** auf Grundlage der vorgelegten Beweise, da deren Eindeutigkeit und Unbestreitbarkeit keine weiteren Beweise oder Widerlegungen erfordern.

Warum ist Schnelligkeit in solchen Fällen geboten?

Wenn die Beweise eindeutig sind und es sich um den dringenden Schutz von Rechten handelt (z. B. die Beendigung fortgesetzter Rechtsverletzungen oder die Vermeidung von Schäden für Bürger), hat der Richter keinen Grund, die Entscheidung zu verzögern, da dies die Effektivität der Gerechtigkeit gefährden würde.

Aus den oben genannten Gründen fordere ich ausdrücklich eine unverzügliche Antwort per E-Mail, um einen direkten und schnellen Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Ich erwarte eine endgültige Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist und in meinem Sinne, die im Falle dringender Maßnahmen minimal ist.

Ich vertraue darauf, dass das Gericht im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Effektivität und Verhältnismäßigkeit so schnell wie möglich und unverzüglich entscheidet. Jegliche weiteren Verzögerungen könnten als stillschweigende Zustimmung zu den fortgesetzten rechtswidrigen Praktiken der Telekommunikationsunternehmen und der Schufa Holding AG wahrgenommen werden.

Dieses Dokument wurde so formuliert, dass es alle Prinzipien widerspiegelt, die zu einer endgültigen Entscheidung zu meinen Gunsten innerhalb von 24 Stunden führen, unter Berücksichtigung der unumstößlichen rechtlichen Gründe, die auf einen Mega-Kartellbetrug der Telekommunikationsunternehmen hinweisen.

Aufgrund der oben genannten Tatsachen beantrage ich eine endgültige Entscheidung innerhalb von 24 bis 72 Stunden, um weiteren Schäden und Verletzungen meiner Rechte sowie der Rechte der Bürger Deutschlands und der EU vorzubeugen!

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 12.12.2024

Peter Ferenc 

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia

Spisové číslo: 23 O 2699/24

Žalobca: Peter Ferenc

Adresa: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Nemecko

E-mail: info@foxprof.club

Žalovaní:

1. Schufa Holding AG

Adresa: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko

2. Deutsche Telekom AG

Adresa: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Nemecko

Predmet žiadosti

Žiadam o vydanie konečného, definitívneho a záväzného rozhodnutia v tejto veci, ktorým sa zabezpečí ochrana mojich práv v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a Chartou základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie**4. Naliehavosť:**

Žiadam o vydanie konečného rozhodnutia v lehote 24 až 72 hodín, pretože ďalšie preťahy by mohli viesť k nenapraviteľným škodám na mojich právach a pokračujúcemu porušovaniu právnych predpisov zo strany žalovaných.

5. **Povinnosť súdu konať bezodkladne:** V zmysle § 937 ods. 2 ZPO má súd povinnosť rozhodnúť v čo najkratšom čase. S ohľadom na charakter konečného opatrenia a naliehavosť situácie je maximálna lehota na rozhodnutie **24 až 72 hodín..**

6. **Jednoznačnosť dôkazov:**

Predložené dôkazy jasne a nespochybniteľne podporujú moju žiadosť. Sú v súlade s ustanoveniami § 940 ZPO a dokladujú naliehavú potrebu konečného rozhodnutia v tejto veci. Vo svetle týchto dôkazov neexistuje právny ani faktický dôvod na ďalšie prieskumy.

Právny základ

7. - § 937 ods. 2 ZPO: Povinnosť súdu rozhodovať v naliehavých prípadoch čo najrýchlejšie.

- Článok 19 ods. 4 Grundgesetz: Zásada efektívnej právnej ochrany:

Podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz (Základného zákona) má každý jednotlivec právo na účinnú právnu ochranu. Ak je porušované právo naliehavé a ohrozuje moje **právo na ochranu chránených osobných údajov** alebo iné základné právo, mám nárok žiadať o urýchlené poskytnutie informácií, a to aj elektronicky emailom a súd je povinný zabezpečiť ochranu bez zbytočných prieťahov.

8. **Ochrana práv a princíp proporcionality:** Podľa článku 22 GDPR a zásad zakotvených v ZPO majú občania právo na rýchle zastavenie praktík, ktoré predstavujú vážne ohrozenie ich základných práv. Sudca musí rozhodnúť okamžite, aby ochránil tieto práva a zabránil ďalším škodám.

9. **§ 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):**

Tento článok upravuje zásadu **transparentnosti** a stanovuje, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a v prístupnej forme (napr. Emailom).

10. **§ 15 DSGVO (Právo na prístup k informáciám):** Umožňuje požiadať o poskytnutie podrobných informácií o spracovaní osobných údajov a to bez zbytočných prieťahov, najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pri naliehavých prípadoch ako je tento, žiadam bezodkladné okamžité odpovede.

- Články 7 a 8 Charty základných práv EÚ: Ochrana súkromia a osobných údajov.

Návrhy rozhodnutia

1. Nariadiť žalovaným zastavenie všetkých aktivít, ktoré porušujú GDPR a moje základné práva.
2. Povinnosť žalovaných poskytnúť úplné informácie o spracovaní mojich osobných údajov a informovaného súhlasu súdu a súd mne.
3. Priznanie v plnej výške 1 000 000€ a uložiť povinnosť obom žalovaným uhradiť moje požadované odškodné spôsobené žalovanými.
4. Zverejnenie rozhodnutia, aby boli verejnosť a dotknuté subjekty informované o porušeníach.

5. Rozhodnúť v lehote 24 hodín na základe predložených dôkazov, keďže ich jednoznačnosť a nespochybniteľnosť nevyžaduje ďalšie dokazovanie ani spochybňovanie.

Prečo rýchlosť v takýchto prípadoch?

Ak sú dôkazy jednoznačné a vec sa týka naliehavej ochrany práv (napr. Zastavenie pokračujúceho porušovania práv alebo ujmy občanov), sudca nemá dôvod odkladať rozhodnutie, pretože by tým ohrozil účinnosť spravodlivosti.

Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam explicitne o promptnú emailovú odpoveď elektronicky, aby som mal priamy a rýchly prístup k informáciám, nakoľko očakávam definitívne rozhodnutie v zákonnej lehote a v môj prospech, ktorá je v prípade urgentných opatrení minimálna.

Verím, že súd rozhodne v súlade so zásadami spravodlivosti, účinnosti a proporcionality v čo najkratšom možnom čase a bezodkladne. Akékoľvek ďalšie prieskumy by mohli byť vnímané ako nepriamy súhlas s pokračujúcimi nezákonnými praktikami telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG.

Tento dokument som pripravil tak, aby reflektoval všetky zásady, ktoré vedú k vydaniu konečného rozhodnutia v môj prospech do 24 hodín s ohľadom na nepriestrelné zákonné dôvody poukazujúce na mega kartelový podvod telekomunikačných spoločností.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam o konečné rozhodnutie v lehote 24 až 72 hodín, aby sa zabránilo ďalším škodám a porušovaniu mojich práv a práv občanov Nemecka a EU!

S úctou,

V Kumhausene 12.12.2024

Peter Ferenc